

新北市政府工務局 收文

收文日期：中華民國 114 年 5 月 23 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	施睿迅即芯沐海養生館	F556410973	民國 59 年 9 月 2 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市土城區筠潞路 1 段 65 號 1 樓、2 樓	0937-624-158	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	住址	聯絡電話	
原處分機關	新北市政府工務局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及 字號	中華民國 114 年 4 月 25 日新北工使字第 1140751419 號函併附同文號行政處分書		
訴願請求事項：			
一、請求撤銷新臺幣 12 萬元罰鍰之處分。			
二、請求撤銷限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續之處分。			
事 實			
一、訴願人為位於新北市土城區筠潞路 1 段 65 號 1 樓、2 樓建築物（領有 77 土使字第 1742 號使用執照，樓層數為「地上 5 層、地下 1 層」，土地使用分區為「住宅區」，1 樓原核准用途為「店舖（G 類 3 組）、住宅（H 類 2 組）」，下稱系爭建築物）之使用人。 二、前經本府公共安全聯合稽查小組於 112 年 12 月 22 日實施聯合勘查，原處分機關以 113 年 1 月 23 日新北工使字第 1130159064 號函併附同文號行政處分書裁處訴願人 6 萬元罰鍰，並限期於 113 年 2 月 10 日前改善或補辦手續。 三、嗣新北市政府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，原處分機關認系爭建築物仍有未依原核定之使用類組擅自變更使用類組使用之情事，違反建築法第 73 條第 2			

項規定，遂以中華民國 114 年 4 月 25 日新北工使字第 1140751419 號函併附同文號行政處分書（下稱系爭處分書），裁處訴願人新臺幣 12 萬元罰鍰（第 2 次），並限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續。

四、系爭處分書於中華民國 114 年 4 月 29 日送達訴願人。訴願人不服，爰於法定期間內提起本訴願。

五、訴願人業已向新北市政府經濟發展局辦理歇業登記，不再經營，並經該局以 114 年 5 月 22 日新北經登字第 1148155484 號函核准在案。

理 由

一、原處分機關作成處分前未給予訴願人陳述意見之機會，程序上顯有違失：

原處分機關在作成處分前，未依行政程序法及行政罰法之規定，給予訴願人陳述意見之機會，與其他從事類似業態之業者有差別待遇，程序上顯有違失。

二、按摩業之主管機關為衛生福利部，經發局未於臨檢當日派員到場，認定顯非客觀且欠缺查證：

查按摩業之主管機關為衛生福利部，惟新北市政府經濟發展局並未於臨檢當日派員到場，僅憑新北市政府警察局土城分局臨檢紀錄，即認定訴願人經營按摩業，顯非客觀且欠缺查證。

三、原處分機關僅依臨檢紀錄及新北市政府經濟發展局函即認定作為按摩場所使用，顯屬事實認定不明及法律適用不當：

然原處分機關竟僅依新北市政府警察局土城分局之臨檢紀錄及新北市政府經濟發展局 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函，即認定系爭建築物作為「按摩場所」使用，並據以作成裁處，顯屬事實認定不明及法律適用不當。

四、訴願人業已辦理歇業登記，不再經營，限期改善部分已無必要：

訴願人業已向新北市政府經濟發展局辦理歇業登記，不再經營，並經該局以 114 年 5 月 22 日新北經登字第 1148155484 號函核准在案。系爭建築物已停止作為按摩場所使用，原處分命訴願人限期改善或補辦手續部分，已無從執行亦無實行之必要。

五、綜上，請撤銷原處分，以維訴願人權益。

附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府工務局 中華民國 114 年 4 月 25 日新北工使字 第 1140751419 號函 併附同文號行政處 分書	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）
	新北市政府經濟發 展局 114 年 5 月 22	1 份	影本

	日新北經登字第 1148155484 號函		
	系爭建築物 77 土使 字第 1742 號使用執 照存根	1 份	影本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 4 月 29 日			

此 致

新北市政府工務局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：施睿迅即芯沐海養生館

【簽章】

中華民國 114 年 5 月 22 日